

El juí laboral: representem un acomiadament improcedent davant la secció social del Tribunal d'Instància

Dinàmica de rol-play tipus juí. La classe escenifica un cas d'acomiadament sobre el qual es debat si va ser procedent o improcedent, repartint papers (treballador, empresa, advocats, jutgessa, testimonis). Aplica els drets laborals de la unitat en un format viu que fixa conceptes com a causa, indemnització i càrrega de la prova.

DURADA

2 sessions · 110 min (1 de preparació + 1 de juí)

AGRUPAMENT

grup classe amb papers assignats

UNITAT 8

Els teus drets com a treballador

MATERIALS

- Guió del cas i fitxes de cada paper (incloses davall)
- Resum de l'Estatut dels Treballadors sobre acomiadament i indemnitzacions
- Disposició de l'aula en forma de sala de juís
- Toga simbòlica o cartell per a la jutgessa (opcional)

ENCAIX CURRICULAR · Sabers E.4, E.5, E.6 · Comp. específiques CE6 · Comp. clau CC, CCL, CPSAA

Plantejament

Els drets laborals s'entenen molt millor quan es veuen en acció. Esta dinàmica convertix l'aula en una sala de la secció social del Tribunal d'Instància i posa la classe a representar un cas d'acomiadament: va ser procedent o improcedent? Cada paper obliga a manejar els conceptes de la unitat —causa de l'acomiadament, indemnització, càrrega de la prova, paper del jutge— des de dins.

No és teatre per entretenir: és una manera de fixar els drets de l'Estatut dels Treballadors aplicant-los a un conflicte concret. En defensar una postura davant un «tribunal», l'alumnat descobreix que conèixer la llei amb precisió és el que dona la raó.

Objectius didàctics

- Aplicar els conceptes d'acomiadament procedent i improcedent de l'Estatut dels Treballadors.
- Comprendre el paper de la indemnització, la càrrega de la prova i la via judicial.
- Argumentar a favor d'una postura amb base legal.
- Conèixer com funciona, a grans trets, un procés davant la secció social del Tribunal d'Instància.

El cas (guió)

Acomiadament de Carmen. Carmen fa tres anys que és caixera en una botiga amb contracte indefinit. L'empresa l'acomia al·legant «baix rendiment» de manera verbal, sense carta d'acomiadament i sense proves concretes. Carmen sosté que la van acomiadar després de demanar la reducció de jornada per cura d'un familiar. L'empresa diu que el seu rendiment va baixar. No hi ha informes ni advertències prèvies per escrit.

Repartiment de papers

- JUTGESSA / JUTGE (1): dirigix la vista i dicta sentència.
- TREBALLADORA (Carmen) + el seu ADVOCAT/A.
- REPRESENTANT DE L'EMPRESA + el seu ADVOCAT/A.
- TESTIMONIS (1-2 per part).
- SECRETARI/A: pren acta dels fets clau.
- JURAT POPULAR (resta de la classe): valora amb una fitxa si l'acomiadament va ser procedent o no.

Passos

Sessió 1 — Preparació (55 min)

1. **Repartiment de papers i lectura del cas (10 min).** El professor assigna els papers i entrega a cadascun la seua fitxa amb els seus objectius i els articles de l'ET rellevants.
2. **Preparació per equips (35 min).** L'equip del treballador i el de l'empresa preparen la seua versió i els seus arguments legals. Els advocats busquen en el resum de l'ET els articles sobre acomiadament, causes i indemnització. La jutgessa prepara les preguntes i el guió de la vista.
3. **Assaig de l'ordre de la vista (10 min).** Es repassa l'ordre: obertura, exposició de cada part, testimonis, conclusions i deliberació.

Sessió 2 — El juí (55 min)

1. **Obertura de la vista (5 min).** La jutgessa obri la sessió i recorda les regles.
2. **Exposició i testimonis (25 min).** Cada part exposa la seua versió i presenta testimonis. Els advocats poden pregar. El secretari pren acta.
3. **Conclusions (10 min).** Cada part resumix el seu argument legal final.
4. **Deliberació i sentència (15 min).** El jurat popular vota amb la seua fitxa; la jutgessa dicta sentència raonada citant els articles. El professor tanca explicant el desenllaç probable segons l'ET: sense carta ni proves, i amb indicati de represàlia per sol·licitar conciliació, el més probable és un acomiadament improcedent, amb readmissió o indemnització.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Domini del paper	Defén el seu paper amb coherència i base legal	30 %
Ús de l'Estatut dels Treballadors	Cita articles pertinents (causa, indemnització, prova)	30 %
Argumentació i escolta	Argumenta i respon a l'altra part	20 %
Participació del jurat	Valora amb la fitxa i justifica el veredict	20 %

Variants i extensions

- **Variant apel·lació.** Una segona vista en la qual es recorre la sentència, per a introduir la idea d'instàncies.
- **Connexió amb l'activitat 8.** El detectiu laboral detecta vulneracions en documents; ací es veu què passa quan eixes vulneracions arriben al jutjat.
- **Per al docent.** Tin cura que el cas no fregue experiències personals delicades de l'alumnat. Si sorgix, redirigix amb tacte al pla del personatge.